

עין משפט גר מוצה
^א א מיי פֿיר'א מהל' שגגות הלכה ט סמג עשין רעו: ^ב ב מיי פֿיר'א מהל' תשובה הלכה ב: ^ה ג מיי פֿיר'א מהל' שגגות הלכה ט: ^ו ד מיי פֿיר'ב מהל' בעדים הלכה א סמג לאוין מ עוש"ע י"ד ס' קפא סעיף א:

מוסף רש"י

חייב על הראש שתיים. על הקפת הראש חייב שמי מלקויות, דשמי פאות יש לו לראש, שהראש כשמי חמיסות, מקום השיער חמיסה אחת ומקום הפנים והזקן חמיסה אחת, ומתחברות זו עם זו בלד האזן מלפניו, מקום שזעיון טופל"א ושם נקרא פאה ששם סוף הראש מקום חיבור הפרקים, ונמצא שיש לו שתי פאות, צידעא מכאן וצידעא מכאן, ומייב עליהן שמים (מכוח ב. עיי"ש),

רבינו חננאל

מכדי תנא ממכות ס"י.ק. כלומר מסכת מכות השלים. מ"ט פתח אחריה מס' שבועות. ופשטנא איירי דתנא במכות וחייב

ב:

מכדי תנא ממכות ס"י.ק.
אע"ג דקיימא לן (ע"ז דף יז.) דבכרי מסכתות אין סדר למשנה ה"מ לענין מחלוקת ואחר כך סתם שרבי לא שנה לתלמידיו המסכתות על הסדר אבל אחר ששנאן סדרן על מכוון זהוייתן זו אחר זו^[א]:
חייב ע"ה הראש **שתיים**. נראה דאע"ג דעל הזקן אינו חייב אלא בתער כדאמר צפ' בתרא דמכות (דף כא.) דצעי' גילוח שיש צו השחתה^א צהקפת הראש חייב אף במספרים כעין תער כדמוכח צפ' ג' מינים (מיר דף מא': ושם) דקאמר אי כתיב ראשו ולא זקנו הוה אמינא תרתי משמע דלתי עשה ודחי לא תעשה ומשמע דהקפת כל הראש שמייה הקפה ואכתי בתער מנלן ולהכי כתיב זקנו ואי לא מחייב צהקפת הראש אלא בתער א"כ שפיר שמעינן מראשו דגילוח מלוורע בתער מדאמר רחמנא דעשה דמלוורע דחי לאו דהקפה והא דקמני במוספתא דמכות גבי ראש דלינו חייב עד שיקיפטו בתער איכא למימר מאי תער כעין תער כדאשכחן פרק ב' נזירים (שם דף נח:.) דאמר רב מיקל אדם כל גופו בתער ומפרש התם כעין תער וליכא למימר דהקפת הראש שרי במספרים ונקט במוספתא דוקא תער לאפוקי מספרים ומ"מ מראשו לא שמעינן דגילוח מלוורע בתער כיון דהקפת הראש אסור נמי במלקט ורהיטני דהא ודאי במלקט ורהיטני לא אפשר במלוורע דגילוח כתיב ציה וא"כ מראשו ידעינן תער וכרבי אליעזר דאמר צפרק אלו הן הלוקין (מכות דף כא.) דמלקט ורהיטני נמי גילוח עבדי ליכא לאוקומי' דא"כ מוקנו נמי לא שמעינן תער דהא מלקט ורהיטני הוי גילוח שיש צו השחתה ומיהו מתורת כהנים דקמני יש צראש מה שאין צוקן שהראש אסור במספרים כצתער אין ראהי דבמזיר איירי דקמני התם מה ת"ל ראשו לפי שנאמר תער לא יעבור על ראשו וכו' ואהא מסיק מה ת"ל ראשו מה ת"ל זקנו מפני שיש צראש מה שאין צוקן כו':
ועל

כשם שוידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל כך וידויו של פר מכפר על הכהנים:
גב' מכדי תנא ממכות סליק מאי שנא דתני שבועות משום דתני ^בדחייב על הראש שתיים אחת מיכן ואחת מיכן ועל

מכדי תנא ממכות ס"י.ק.
אע"ג דקיימא לן (ע"ז דף יז.) דבכרי מסכתות אין סדר למשנה ה"מ לענין מחלוקת ואחר כך סתם שרבי לא שנה לתלמידיו המסכתות על הסדר אבל אחר ששנאן סדרן על מכוון זהוייתן זו אחר זו^[א]:
חייב ע"ה הראש **שתיים**. נראה דאע"ג דעל הזקן אינו חייב אלא בתער כדאמר צפ' בתרא דמכות (דף כא.) דצעי' גילוח שיש צו השחתה^א צהקפת הראש חייב אף במספרים כעין תער כדמוכח צפ' ג' מינים (מיר דף מא': ושם) דקאמר אי כתיב ראשו ולא זקנו הוה אמינא תרתי משמע דלתי עשה ודחי לא תעשה ומשמע דהקפת כל הראש שמייה הקפה ואכתי בתער מנלן ולהכי כתיב זקנו ואי לא מחייב צהקפת הראש אלא בתער א"כ שפיר שמעינן מראשו דגילוח מלוורע בתער מדאמר רחמנא דעשה דמלוורע דחי לאו דהקפה והא דקמני במוספתא דמכות גבי ראש דלינו חייב עד שיקיפטו בתער איכא למימר מאי תער כעין תער כדאשכחן פרק ב' נזירים (שם דף נח:.) דאמר רב מיקל אדם כל גופו בתער ומפרש התם כעין תער וליכא למימר דהקפת הראש שרי במספרים ונקט במוספתא דוקא תער לאפוקי מספרים ומ"מ מראשו לא שמעינן דגילוח מלוורע בתער כיון דהקפת הראש אסור נמי במלקט ורהיטני דהא ודאי במלקט ורהיטני לא אפשר במלוורע דגילוח כתיב ציה וא"כ מראשו ידעינן תער וכרבי אליעזר דאמר צפרק אלו הן הלוקין (מכות דף כא.) דמלקט ורהיטני נמי גילוח עבדי ליכא לאוקומי' דא"כ מוקנו נמי לא שמעינן תער דהא מלקט ורהיטני הוי גילוח שיש צו השחתה ומיהו מתורת כהנים דקמני יש צראש מה שאין צוקן כו':
ועל

רבי שמעון אומר וכו'. לחלוק צא על שאומר למעלה אחד כהנים ואחד ישראלים שוין צכפרת שאר עבירות צשעיר המשתלח ואין חלוקין צכפרתן אלא צטומאת מקדש וקדשיו וקאמר ר' שמעון כשם שאתה מודה צדם צשעיר הפנימי שמכפר על ישראל צכפרתו צבלא שום וידוי אלא צכפרת הזיות הדם שאין וידוי צשעיר הפנימי אלא צמשתלח כך דם הפר מכפר צבלא שום וידוי על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו אייתר ליה וידויו של פר צמקום וידויו של שעיר המשתלח לכפר על הכהנים צשאר עבירות ואין להם צכפרה צשעיר המשתלח:
גב' **ממנום סליק.** כך סדר המשנה צבועות אחר מכות:
על הראש. על הקפת ראש שמים דהא פאת כתיב (ויקרא יט) ופאה לשון סוף וקצה הוא כמו (שמות מ) לפאת ים (שם) לפאת נגב מקום חיבור הגלגולת עם הלחי וכן מקום האדעין:
ועל

שבועות שתיים פרק ראשון שבועות

על טהור שאכל את הטמא.
אדם טהור שאכל את הקודש טמא וצגמרא ^[א] מפרש מנא ליה. ואף על פי שאין זה חיוב כרת ניתנה כפרה זו על כך:
כל השעירים כפרתן שזה. כל שעירי מוספין צין שעיר הנעשה צמוך דיוס הכפורים צין של רגלים צין של ראשי חדשים כפרתן שזה כולן מכפרים על כל צין על שאין זה ידיעה צזה ידיעה צלנכוף צין על שאין זה ידיעה צזה ידיעה לא בתחלה ויש על שאין זה ידיעה לא בתחלה וטמא ונפקא מינה לטומאה שאירעה צין זה לזה. אבל שעיר הנעשה צפנים לא נחלקו עליו שאינו מכפר עם אלו ולא אלו מולין את תליתיו כשיש זה ידיעה בתחלה ואין זה ידיעה צמוך כדאמר צגמרא (דף סז:.) **היה ר"ש אומר.** האי נקט לה משום דצעי למימר אמרו לו מהו שיקרבו זה צזה אס אצד שעיר שהופרש ליוס הכפורים ונתכפרו צאחר ונמצא זה צרגל או צראש חדש מהו שיקריב לשם שעירו של יוס:
היאך יקריבו. והלא כשהופרש לא לכפר על כפרה זו הופרש ורבי מאיר דקאמר להא צשלמא אי אמרינן כולן כפרתן שזה יקרב שהרי כולם כפרה אחת מכפרים אלא לדידך זה הופרש לכפר על שאין זה ידיעה בתחלה ויש זה ידיעה צמוך היאך יקרב לכפר צרגל על שאין זה ידיעה לא בתחלה ולא צמוך או צר"ח לכפר על טהור שאכל את הטמא:
כולן צאין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו. כל דהו וכיון דצכך שוין ואע"פ שכפרותיהן חלוקות יכול הוא ליקרב דהא לכפר על טומאת מקדש וקדשיו הופרש ועל טומאת מקדש וקדשיו הוא קרב:
משמו. של ר"ש. וסתם ר"ש הוא ר"ש צן יומאי:
ועל זדון טומאת מקדש וקדשיו. סתמא היא:
הודע ולא הודע. צגמ' ^[א] מפרש לה:
אחד ישראל וכו'. צגמ' ^[א] פריך מאי קאמר צבתחלה השווים והדר תני מה צין ישראל לכהנים:
אלא שהפר מכפר על הכהנים גרסי' ול"ג שדם הפר:
אלא שהפר מכפר על הכהנים. כל ששעיר הפנימי מכפר על ישראל דהיינו תליתי יסורין דיש זה ידיעה בתחלה ולא צמוך חזון טומאת מקדש וקדשיו וכן כפרת שעיר החילון פרו של כהן הקרב צזיה"כ צפנים כמו שמפורש צאחרי מות ^[א] מכפר על הכהנים כדיליף צגמרא ^[א]:

רבי שמעון אומר וכו'. לחלוק צא על שאומר למעלה אחד כהנים ואחד ישראלים שוין צכפרת שאר עבירות צשעיר המשתלח ואין חלוקין צכפרתן אלא צטומאת מקדש וקדשיו וקאמר ר' שמעון כשם שאתה מודה צדם צשעיר הפנימי שמכפר על ישראל צכפרתו צבלא שום וידוי אלא צכפרת הזיות הדם שאין וידוי צשעיר הפנימי אלא צמשתלח כך דם הפר מכפר צבלא שום וידוי על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו אייתר ליה וידויו של פר צמקום וידויו של שעיר המשתלח לכפר על הכהנים צשאר עבירות ואין להם צכפרה צשעיר המשתלח:
גב' **ממנום סליק.** כך סדר המשנה צבועות אחר מכות:
על הראש. על הקפת ראש שמים דהא פאת כתיב (ויקרא יט) ופאה לשון סוף וקצה הוא כמו (שמות מ) לפאת ים (שם) לפאת נגב מקום חיבור הגלגולת עם הלחי וכן מקום האדעין:
ועל

מסורת הש"ם

^(א) [לקמן ט.]., ^(ב) [ש"י מוס'] לקי' ד"ה מהו., ^(ג) [כריתות יח: כו.], ^(ד) מכות כ., ^(ה) [לקמן יב:]., ^(ו) [לקמן יג:]., ^(ז) [ויקרא טז.], ^(ח) [לקמן יג:]., ^(ט) ונע"ע מוס', צ"ק קב. ד"ה אין ומוס' ריש צ"מ ב. ד"ה שנים ומוס' ריש צ"ב ב.],

הגהות הב"ח

^(א) במשנה מוסיק עליהן של יוס הכפורים שהוא מכפר על הטהור:

גליון הש"ם

תוס' ד"ה חייב וכו' בהקפת הראש חייב אף במספרים. לפי' נראה דגם במלקט ורהיטני חייב כיון דלא מקשי' ראש לזקן לענין מספרים מנ"ל לפטור צראש צמלקט ורהיטני אף דמוס' כתבו אחר כך וליכא צמימר דשרי במספרים וכו' דהקפת הראש אסור במלקט הרי דר"ל דלענין מספרים אהקס דמלקט לא אהקס. היינו דאהקס רק לענין המפורש בקרא זו דלא תשחית דצעי' השחתה ולמלקט לא אהקס. אבל בהיפך לומר דלמלקט אהקס ולמספרים לא אהקס מה"מ לחלק וא"כ למה דפסקי' צש"ע סי' קפ"א ס"ג דראוי לחוש להאזוסרים צהקפת הראש במספרים ה"ג יש לאסור במלקט וא"כ יהיה אסור למרוק פאות הראש. וצ"ע לדינא וכתבנינו מזה צמשניה: